

0043653-24.2009.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 168/2009 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS ANTÔNIO MARIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

CARLOS ANTONIO MARIANO, qualificado nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0043653-24.2009.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0043653-24.2009.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 168/2009 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS ANTÔNIO MARIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

CARLOS ANTONIO MARIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 18 de setembro de 2009, por volta das 23h30, na Rua Ezequiel Ramos, esquina com a Rua Agenor Meira, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, transportava, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito de drogas, 1,4 gramas de cocaína, 5,7 gramas de crack, substâncias que causam dependência física-psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Termo circunstanciado (fls. 07), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo definitivo (fls. 14/18).

O processo foi suspenso nos termos do art. 366, do CPP (fls. 47/48).

O réu foi notificado/citado (fls. 136).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 13 de abril de 2022, não compareceram as testemunhas, tampouco, o réu.

A decisão de fls. 187/188 declarou a revelia do réu e o encerramento da instrução processual.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pediu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do réu, pela ausência de produção de provas em contraditório.

A Defensoria, na mesma senda, buscou a improcedência da ação penal e a absolvição do acusado, por falha no arcabouço probatório.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, pelos fundamentos a seguir elencados.

A materialidade do delito veio demonstrada pelos seguintes documentos: Termo circunstanciado (fls. 07), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo definitivo (fls. 14/18).

Quanto à autoria, é ela duvidosa.

Vejamos.

As testemunhas e o réu não foram ouvidos sob o manto do contraditório.

Por isso, subsistem apenas indícios de autoria, inaptos à condenação.

É a inteligência do art. 155 "caput" do CPP: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (g.n.)

A conclusão é ratificada pela r. jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Condenação da ré nos termos da denúncia. 1. Absolvição que se

impõe. Depoimento de testemunha presencial em sede policial não confirmado em juízo. Elementos informativos que não se converteram em provas. Vedação prevista no artigo 155, do CPP. Indícios de participação nos fatos que não são suficientes para lastrear o édito condenatório. 2. Recursos ministerial desprovido. (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1501073-84.2018.8.26.0168, relator Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, julgado em 08/07/2022)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal, pelo que ABSOLVO o réu CARLOS ANTONIO MARIANO, qualificado nos autos, outrora processado como incurso nas sanções do art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, e o faço nos termos do art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as necessárias providências.

P.R.I.C.

Bauru, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA